

1527317-30.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2331989/2019 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 10091/2019 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2331989 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 10091/19/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE PEREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1527317-30.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527317-30.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2331989/2019 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 10091/2019 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2331989 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 10091/19/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

RAFAEL MAGALHÃES MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II (escalada) e IV (concurso de pessoas), do

Código Penal porque, no dia 14 de novembro de 2019, por volta de 00h20, na Avenida Pedro Bueno, numeral 935, Bairro Campo Belo, nesta capital, agindo em concurso com JOSÉ PEREIRA DA SILVA JUNIOR (processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com antecipação de prova) subtraíram para si, mediante escalada, 32m de cabos 175mm avaliados em R\$200,00 o metro, pertencentes à empresa vítima Genevy Indústria e Comércio de Chocolates Limitada, representada por Thiago Fernandes de Oliveira (fls. 71/73).

Recebida a denúncia (fls. 82), foi o réu citado (fls. 94). Apresentou resposta à acusação (fls. 108). Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 143), procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva do representante da empresa vítima, de uma testemunha de acusação e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu o afastamento das qualificadoras, a redução máxima pela tentativa, o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, permitindo-se o apelo em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls. 13 e 14), auto de entrega e avaliação (fls. 15) e laudos periciais (fls. 163/165 e 166/172).

O réu confessou o crime na fase policial (fls. 08).

Em juízo, Rafael voltou a admitir a prática do crime. Na época dos fatos usava crack e perambulava pelo local do fato, quando o corréu o abordou e ofereceu 10 reais para ajudá-lo no furto. Ele tinha consigo uma mochila. Escalou um portão alto e adentrou a empresa. Enquanto isso permaneceu do lado de fora, esperando ele mandar os cabos. Quando ele os arremessou, enrolou-os e os guardou em um saco de lixo. Deixaram o local juntos e logo foram detidos por policiais militares. José estava na posse da mochila e dos cabos quando presos. Declarou arrependimento.

O proprietário do estabelecimento, Thiago Fernandes de Oliveira, disse ter tomado conta do crime por seu sistema de monitoramento de segurança. Assistiu às imagens e pôde ver quando os réus mexiam na fiação da rua. Logo eles passaram em frente à sua empresa e viram os cabos conectados. Um deles entrou no imóvel e cortou o cabo da energia principal da rua. Daí ambos subtraíram os fios descritos na denúncia. Porém, algum circunstante acionou a polícia, que logo chegou e os deteve nas imediações. Salientou que nas imagens era possível ver os réus nitidamente. Eles foram presos e reconhecidos sem sombra de dúvidas, frisou o ofendido. Sofreu prejuízo de mais de R\$ 3.000,00 com a reinstalação da fiação, sem contar o período em que ficou sem luz, lamentou Thiago.

O PM Rômulo de Araújo Bernardes revelou ter recebido a notícia-crime e deslocado-se ao local do fato, onde se deparou com os réus caminhando na posse de um saco preto e uma mochila. Abordou-os e, no interior da mochila, apreendeu um alicate e uma serra. Na sacola havia cerca de 40 quilos de fio de 175mm. Realizou contato com o proprietário do estabelecimento e ele confirmou que os fios eram mesmo provenientes de seu cabeamento. Nas imagens que lhe foram apresentadas pela vítima era possível reconhecer os agentes, sobretudo suas vestimentas. Para ingressar no local, apurou que escalaram um portão ou um muro lateral, disse o policial Bernardes.

A ação penal é procedente, em parte.

O réu confessou o furto em juízo, narrando em detalhes o ocorrido, sobretudo o concurso de agentes.

Demais disso, ele foi firmemente incriminado pela vítima e pelo policial Rômulo.

O policial o deteve junto ao comparsa, na posse dos 40 quilos de fios subtraídos e de uma mochila, na qual havia uma serra e um alicate, evidentemente utilizados para a prática do delito.

A vítima, ao tomar conhecimento dos fatos por meio do seu sistema de segurança, assistiu às imagens do evento e deslocou-se à sede de sua empresa, onde reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas.

Portanto, a confissão, as palavras da vítima, o depoimento do policial atuante e a prova material produzida estabeleceram contexto probatório sólido e plenamente apto à responsabilização do agente pela prática do furto.

Prova estreme de dúvida.

Está provada a qualificadora do concurso de agentes, conforme toda a prova oral coligida, sobretudo a confissão em juízo.

Por fim, afasta-se a qualificadora da escalada. É que não se produziu prova pericial a demonstrar a sua ocorrência, a cargo da acusação, o que seria de rigor em se tratando de infração que deixa vestígios, de acordo com o que estabelece o artigo 158 do Código de Processo Penal. A ausência da prova técnica obsta a majoração das penas, pese embora o respeito à argumentação contrária apresentada.

Sobre o tema:

Apelação. Furto. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Fato e suficiente conjunto probatório. Condenação mantida. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Afastamento. Inexistência de laudo pericial do veículo subtraído. Crime que deixa vestígios. Laudo pericial indispensável. Dosimetria. Reprimenda que merece reparos. Pena majorada em excesso na primeira fase. Apelante tecnicamente primário. Regime prisional adequado. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0064840-78.2014.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2016; Data de Registro: 10/03/2016)

E ainda:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MULTA PREVISTA CUMULATIVAMENTE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA ALTERNATIVIDADE SANCIONATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 3. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos.4. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova testemunhal, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais

provas não suprem a necessidade de sua efetivação. (...) 10. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sem reflexos na pena imposta ao paciente. (HC 620.969/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O réu era confessor o furto. Suas penas, contudo, não podem ser reduzidas para aquém do mínimo consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o aberto.

Presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, impondo-se o pagamento de mais 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar RAFAEL MAGALHÃES MORAES, qualificado nos autos, como incurso no art. artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal às penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

O réu poderá recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA